

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 188/2531

นายอนันต์ ฤทธิพันธ์

โจทก์

บริษัท ขนส่ง จำกัด

จำเลย

นายบวร วุฒิพรหม ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์โจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการการทำงานของโจทก์
กระทำไปตามระเบียบพนักงานจำเลยโดยชอบแล้วโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของ
โจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยโดยทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 55)

ศาลแรงงานกลางพิพากษา ให้จำเลยชำระเงินค่าชดเชยจำนวน 17,760 บาท สิ้น
จ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 1,285 บาทและคืนเงินประกันค่าเสียหาย
จำนวน 2,000 บาทแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 52)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าโจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งของนายเลิศ
เจริญสุข ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาอันเป็นการกระทำโดยบริสุทธิ์ นั้น เป็นข้ออุทธรณ์นอก
เหนือไปจากคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางซึ่งมิได้รับฟังมา จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อ
เท็จจริง ส่วนที่อุทธรณ์ว่าโจทก์ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยทุกประการ
แล้ว ก็ไม่ปรากฏรายละเอียดว่าโจทก์ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยฉบับ
ใด ข้อใด จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดแจ้ง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ
โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าโจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งของนายเลิศ
เจริญสุข ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาอันเป็นการกระทำโดยบริสุทธิ์ นั้น เป็นข้ออุทธรณ์นอก
เหนือไปจากคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางซึ่งมิได้รับฟังมา จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อ
เท็จจริง ส่วนที่อุทธรณ์ว่าโจทก์ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยทุกประการ
แล้ว ก็ไม่ปรากฏรายละเอียดว่าโจทก์ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยฉบับ
ใด ข้อใด จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดแจ้ง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ
โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ